



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 27 rabia I 1430 – 24 mars 2009

152^{ème} année

N° 24

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2009-699 du 16 mars 2009, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 17 février 2009 relative à la conclusion d'un emprunt pour le compte de l'Etat..... 836
- Nomination de conseillers adjoints au tribunal administratif et à la cour des comptes .. 836
- Listes de promotion aux grades de contrôleur général, de contrôleur en chef et de contrôleur des services publics au titre des années 2007 et 2008 836

Ministère des Affaires Etrangères

- Maintien en activité dans le secteur public..... 836

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

- Octroi d'un congé pour la création d'entreprise..... 836
- Nomination de membres au conseil consultatif du centre social d'observation des enfants 837
- Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office national des Tunisiens à l'étranger 837

Ministère de la Santé Publique

- Maintien en activité dans le secteur public..... 837
- Arrêté du ministre de la santé publique du 16 mars 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur titres et travaux effectués pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires spécialistes..... 837

Arrêté du ministre de la santé publique du 16 mars 2009, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire principal	838
Arrête du ministre de la santé publique du 16 mars 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur titres, travaux et stages pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires	840
Liste de promotion au grade d'infirmier major de la santé publique au titre de l'année 2008	841
Ministère de la Défense Nationale	
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office des logements militaires ..	842
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2009-709 du 16 mars 2009, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kébili (délégations de Kébili Sud, Souk Lahad, Kébili Nord, El Faouar et Douz Sud)	842
Ministère des Finances	
Décret n° 2009-710 du 11 mars 2009, fixant les cas susceptibles de bénéficier du régime de la transformation sous douane pour le marché local	843
Décret n° 2009-711 du 11 mars 2009, fixant les cas et les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation et les cas d'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation	845
Décret n° 2009-712 du 16 mars 2009, fixant les conditions et les modalités du remboursement à l'exportation des droits de douane perçus à l'importation	852
Nomination de président-directeur général de la régie des alcools	853
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Annulation de l'octroi d'un congé pour la création d'entreprise	853
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 11 mars 2009, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3 ^{ème} groupe, au lieu dit « Bled El Adla » dans le gouvernorat de Kasserine	853
Ministère du Tourisme	
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise	854
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise	854
Ministère de l'Education et de la Formation	
Octroi de congés pour la création d'entreprises	854
Nomination d'un membre au conseil d'établissement du centre de formation des formateurs et d'ingénierie de formation	855
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Maintien en activité dans le secteur public	855
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2009-720 du 16 mars 2009, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Zaghouan	855
Décret n° 2009-721 du 16 mars 2009, portant déclassement d'une parcelle de terre du périmètre de fixation des dunes de Gammarth	855
Décret n° 2009-722 du 16 mars 2009, portant approbation de l'organigramme du centre national des études agricoles	856
Décret n° 2009-723 du 16 mars 2009, fixant les modalités d'intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de la qualité des dattes	856
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur agricole	859
Maintien en activité dans le secteur public	859
Octroi de congés pour la création d'entreprises	859

Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 mars 2009, portant homologation des plans d'aménagement foncier de deux périmètres d'intervention agricole dans deux délégations aux gouvernorats de Mahdia et Bizerte.....	859
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 mars 2009, portant homologation des plans de réaménagement foncier de certains périmètres publics irrigués de certaines délégations aux gouvernorats de Nabeul et Kef	860
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydraulique du 11 mars 2009, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major	863
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 mars 2009, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal.....	866

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2009-699 du 16 mars 2009, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 17 février 2009 relative à la conclusion d'un emprunt pour le compte de l'Etat.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2008-41 du 23 juin 2008, portant approbation du programme de coopération financière Tuniso-Espagnole conclu le 4 mars 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne,

Vu l'avis du ministre des finances,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Décète :

Article premier - Est approuvée, la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 17 février 2009, annexée au présent décret, décidant la conclusion par la banque centrale de Tunisie, pour le compte de l'Etat, avec l'instituto de credito oficial du Royaume d'Espagne d'un Accord de ligne de crédit de vingt cinq millions d'Euros (25.000.000).

Art. 2 - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-700 du 16 mars 2009.

Mademoiselle Jihen Hermi est nommée au grade de conseiller adjoint au tribunal administratif, à compter du 1^{er} janvier 2009.

Par décret n° 2009-701 du 16 mars 2009.

Monsieur Ezzeddine Hamdene est nommé au grade de conseiller adjoint au tribunal administratif, à compter du 1^{er} janvier 2009.

Par décret n° 2009-702 du 16 mars 2009.

Mesdemoiselles Aicha Benbelhassen et Wafa Ben Abdessamad sont nommées conseillers adjoints à la cour des comptes, à compter du 1^{er} janvier 2009.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de contrôleur général des services publics au titre de l'année 2007

- Fares Bessrou, - Soufiane Essid.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de contrôleur en chef des services publics au titre de l'année 2007

- Anouar Ben Khelifa, - Mustafa Dagdagui, - Anis Ben Ismail.

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des services publics au titre de l'année 2008

- Belgacem Tayee, - Nejib Jeridi.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-703 du 16 mars 2009.

Monsieur Habib Mansour, ministre plénipotentiaire hors classe, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2009.

Par décret n° 2009-704 du 16 mars 2009.

Monsieur Abdessalem Hetira est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2009.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2009-705 du 16 mars 2009.

Il est accordé à Monsieur Jaafar Sehim, assistant social principal à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Bizerte, un congé pour la création d'une entreprise, pour une année.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 16 mars 2009.

Sont nommées membres du conseil consultatif du centre social d'observation des enfants, pour une durée de 3 ans, les personnes dont les noms suivent :

- Madame Raoudha Tijani Bayoudh : représentante du ministère de l'intérieur et du développement régional,
- Madame Sana Bahroun : représentante du ministère de la justice et des droits de l'Homme,
- Monsieur Abdelkader Ellouzi : représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
- Madame Mbarka Attia : représentante du ministère des affaires de la femme, de la famille de l'enfance et des personnes âgées,
- Madame Faten Ben Amor épouse Ben Youssef : représentante du ministère de la santé publique,
- Monsieur Chaker Echikhi : représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
- Monsieur Mouldi Sahli : représentant du ministère de l'éducation et de la formation.
- Monsieur Ahmed Elboughali : représentant du ministère des affaires religieuses,
- Madame Amel Abbess : représentante de l'union nationale de la femme tunisienne,
- Monsieur Fathi Ben Othman : représentant de l'union tunisienne de solidarité sociale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 16 mars 2009.

Monsieur Fathi Zouhaier El Ayebe est nommé membre représentant le ministère du transport au conseil d'entreprise de l'office des Tunisiens à l'étranger, et ce, en remplacement de Monsieur Nejib ben Abdelkarim.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-706 du 16 mars 2009.

Le docteur Nabih Ben Aissa épouse Gueddene, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargée des fonctions de président-directeur général de l'office national de la famille et de la population, est maintenue en activité pour une période d'une année après l'âge de 60 ans, à compter du 1^{er} février 2009.

Par décret n° 2009-707 du 16 mars 2009.

Le docteur Abdelhamid Lakhal, médecin spécialiste principal de la santé publique à l'hôpital régional de M'saken, est maintenu en activité après l'âge de 60 ans pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2009.

Par décret n° 2009-708 du 16 mars 2009.

Le docteur Kamel Bouraoui, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service régional hospitalo-universitaire de pharmacovigilance à Sousse, est maintenu en activité pour une période d'une année après l'âge de 60 ans, à compter du 1^{er} mars 2009.

Arrêté du ministre de la santé publique du 16 mars 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur titres et travaux effectués pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires spécialistes.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires et notamment son article 12,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 24 septembre 1984, fixant le règlement et le programme du concours pour le recrutement de médecins vétérinaires spécialistes.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur titres et travaux effectués pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires spécialistes, visé à l'article 12 du décret susvisé n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert dans la limite du nombre de postes vacants mis en concours, au profit des candidats titulaires du diplôme national de spécialité en médecine vétérinaire ou d'un diplôme admis en équivalence, et ce, par arrêté du ministre de la santé publique qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 3 - L'arrêté d'ouverture du concours susvisé fixe :

- le nombre de postes mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture du registre d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours,
- le lieu ou l'adresse où les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4 - Les candidats au concours externe sur titres et travaux effectués susvisé doivent déposer au bureau d'ordre central ou adresser par lettre recommandée leurs demandes de candidature au ministère de la santé publique, accompagnées des pièces suivantes :

A. Lors du dépôt de la candidature :

- 1)- une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2)- une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3)- une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée pour les diplômés étrangers d'une copie de l'attestation d'équivalence,

4)- un curriculum vitae ainsi qu'un état des travaux effectués par l'intéressé dûment justifiés,

5)- une copie de l'attestation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins vétérinaires.

B. Après l'admission au concours et avant l'affectation au poste de travail :

1)- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

2)- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins d'un an,

3)- un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4)- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme ou de l'attestation d'équivalence,

5)- une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins vétérinaires.

Art. 5 - Toute candidature parvenue après la clôture du registre d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central du ministère de la santé publique, faisant foi.

Art. 6 - Une commission désignée par décision du ministre de la santé publique statuera sur la validité des candidatures et se chargera de proposer la liste définitive des candidats autorisés à participer au concours.

Art. 7 - Le jury du concours est désignée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique, composé obligatoirement de cinq (5) membres au moins dont la majorité appartiennent au corps des médecins vétérinaires sanitaires, au corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires ou au corps des médecins vétérinaires inspecteurs.

Art. 8 - Le concours comporte :

- l'appréciation des titres, (coef 1),
- l'appréciation des travaux effectués, (coef 1).

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu au minimum vingt (20) points sur quarante (40), et si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 9 - Le jury du concours est chargé notamment :

- d'apprécier les dossiers selon des critères préalablement établis et attribué à chaque critère une note variant de zéro (0) à vingt (20),
- de proposer deux listes des candidats susceptibles d'être admis classés par ordre de mérite :

* une liste principale des candidats admis définitivement, dans la limite du nombre des postes mis en concours.

* une liste complémentaire comportant les noms des autres candidats qui ont obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 20 sur 40 pouvant, le cas échéant, remplacer les candidats de la liste principale qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.

Art. 10 - La liste principale et la liste complémentaire définitives visées à l'article 9 susvisé sont arrêtées par le ministre de la santé publique.

Art. 11 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à compléter leurs dossiers et rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum de quinze jours de la date des notes d'affectation, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes, dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six mois, après la proclamation de la liste principale.

Art. 12 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 1984, fixant le règlement et le programme du concours pour le recrutement de médecins vétérinaires spécialistes.

Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 16 mars 2009, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire principal.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires et notamment son article 14,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 16 décembre 1995, fixant le règlement et le programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire principal.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire principal est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire principal , les médecins vétérinaires sanitaires titulaires ayant une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé publique qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture du registre d'inscription des candidatures,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves, avec un délai minimum de trente (30) jours entre la date de clôture du registre d'inscription et la date du déroulement des épreuves.

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, accompagnées des pièces suivantes :

1) un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé . Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration,

2) une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de nomination du candidat en qualité de médecin vétérinaire sanitaire,

3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

4) une copie certifiée conforme à l'original des titres et travaux effectués.

Ces demandes doivent être enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 5 - Est rejetée obligatoirement, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 6 - La liste des candidats autorisés à concourir est définitivement arrêtée par le ministre de la santé publique, sur proposition d'une commission d'agrément désignée par le ministre de la santé publique pour statuer sur la validité des candidatures.

Les candidats seront convoqués pour passer les épreuves écrites par lettres individuelles.

Art. 7 - Le concours susvisé est supervisé par un jury désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique, ce jury est composé de cinq membres au moins dont la majorité appartiennent au corps des médecins vétérinaires sanitaires, au corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires ou au corps des médecins vétérinaires inspecteurs.

Ce jury est chargé essentiellement de :

- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte une épreuve écrite pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission, en outre, le jury du concours attribuera une note spéciale relative à l'ancienneté, aux titres scientifiques et aux travaux réalisés par le candidat. La note spéciale varie de zéro (0) à vingt (20) :

A- L'épreuve écrite :

Elle porte sur un sujet se rapportant au programme ci-joint en annexe au présent arrêté.

B- L'épreuve orale :

Elle porte sur un sujet se rapportant au programme ci-joint en annexe au présent arrêté suivie d'une conversation avec les membres du jury, le choix du sujet de l'épreuve orale doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat désire changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe. La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves et la note spéciale, sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1- Epreuve écrite : Elle porte sur un sujet se rapportant au programme.	4 heures	5
2- Epreuve orale : Elle porte sur un sujet se rapportant au programme.	- Préparation : 30 minutes - Exposé et discussion : 15 minutes	3
3- La note spéciale : - Ancienneté - Titres et travaux effectués		1 1

Art. 9 - Les épreuves auront lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 10 - L'épreuve écrite est soumise à une double correction. Il est attribué à cette épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 11 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 12 - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu au minimum un total de cinquante (50) points pour l'épreuve écrite.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu au minimum cent (100) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale et la note spéciale attribuée par le jury.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 13 - Les candidats admis à l'épreuve écrite seront informés par lettres individuelles de la date et du lieu du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 14 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer à tout concours ou examen administratifs ultérieurs pendant cinq (5) ans.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art 16 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire sanitaire principal est arrêtée par le ministre de la santé publique.

Art. 17 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1995, fixant le règlement et le programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire principal.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

1) développement de la production de la viande en Tunisie

2) développement de la production laitière en Tunisie

3) développement de l'aviculture en Tunisie (viande et oeufs)

4) développement de la production fourragère en Tunisie : sauvegarde alimentaire

5) hygiène et inspection des denrées d'origine animale en Tunisie

6) la rage en Tunisie

7) la tuberculose et brucellose bovine en Tunisie

8) échinococcose en Tunisie

9) le parasitisme du mouton en Tunisie

10) abattage et abattoirs en Tunisie

11) l'insémination artificielle en Tunisie

12) l'amélioration de l'élevage de pur sang en Tunisie

13) les prophylaxies médicales en Tunisie

14) législation vétérinaire en Tunisie

15) la production d'aliments concentrés en Tunisie

Arrêté du ministre de la santé publique du 16 mars 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur titres, travaux et stages pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires et notamment son article 15,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 7 mai 1981, fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement de médecins vétérinaires à plein temps.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur titres, travaux et stages pour le recrutement de médecins vétérinaires sanitaires prévu par l'article 15 du décret susvisé n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert dans la limite du nombre de postes vacants mis en concours, au profit des candidats titulaires du diplôme de doctorat en médecine vétérinaire ou d'un diplôme admis en équivalence, et ce, par arrêté du ministre de la santé publique qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 3 - L'arrêté d'ouverture du concours susvisé fixe :

- le nombre de postes mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture du registre d'inscription,

- la date de la réunion du jury du concours,

- le lieu ou l'adresse où les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4 - Les candidats au concours externe sur titres, travaux et stages susvisé doivent déposer au bureau d'ordre central ou adresser par lettre recommandée leurs demandes de candidature au ministère de la santé publique, accompagnées des pièces suivantes :

A- Lors du dépôt de la candidature :

1)- une demande de candidature avec signature non légalisée,

2)- une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3)- une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée pour les diplômés étrangers d'une copie de l'attestation d'équivalence,

4)- un curriculum vitae ainsi qu'un état des travaux et stages effectués par l'intéressé dûment justifiés,

5)- une copie de l'attestation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins vétérinaires.

B- Après l'admission au concours et avant l'affectation au poste de travail :

1)- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

2)- un extrait du casier judiciaire (Bulletin n°3) datant de moins d'un an,

3)- un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique, datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4)- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme ou de l'attestation d'équivalence,

5)- une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins vétérinaires.

Art. 5 - Toute candidature parvenue après la clôture du registre d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central du ministère de la santé publique, faisant foi.

Art. 6 - Une commission désignée par décision du ministre de la santé publique statuera sur la validité des candidatures et se chargera de proposer la liste définitive des candidats autorisés à participer au concours.

Art. 7 - Le jury du concours est désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique, composé obligatoirement de cinq (5) membres au moins dont la majorité appartiennent au corps des médecins vétérinaires sanitaires, au corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires ou au corps des médecins vétérinaires inspecteurs.

Art. 8 - Le concours comporte :

- l'appréciation des titres, (coef 1),
- l'appréciation des travaux, (coef 0.5),
- l'appréciation des stages, (coef 0.5).

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu au minimum vingt (20) points sur quarante (40), et si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 9 - Le jury du concours procède :

- à l'appréciation des dossiers selon des critères qui seront fixés en l'occurrence et à attribuer à chaque critère une note variant de zéro (0) à vingt (20) pour les titres et de zéro (0) à (10) pour les travaux ainsi que pour les stages.

- proposer deux listes des candidats susceptibles d'être admis et classés par ordre de mérite :

* une liste principale des candidats admis définitivement, dans la limite du nombre des postes mis en concours.

* une liste complémentaire comportant les noms des autres candidats qui ont obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 20 sur 40 pouvant, le cas échéant, remplacer les candidats de la liste principale qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.

Art. 10 - La liste principale et la liste complémentaire visées par l'article 9 susvisé sont arrêtées définitivement par le ministre de la santé publique.

Art. 11 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à compléter leurs dossiers et rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum de quinze jours de la réception de leurs notes d'affectation, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes, dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six mois, après la proclamation de la liste principale.

Art. 12 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 7 mai 1981, fixant les conditions de participation et d'admission au concours de recrutement de médecins vétérinaires à plein temps.

Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2009.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste des agents à promouvoir au grade d'infirmier major de la santé publique au titre de l'année 2008

Jilani Ben Soltane

Taher Azri

Abdelhakim Ghenimi

Farhat Sallemi

Abdessalem Messaoud

Ahmed Abidi

Moufida Jrad

Amel Gaied

Henda Ben Mna

Habib Bou Taieb

Ali Naceur

Mamia Yaacoubi

Mohamed Trabelsi
Houcine Hsoumi
Slaheddine Rhaïem
Abdelaziz Hajaji
Mondher Maoui

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 16 mars 2009.

Monsieur Mohamed Ben Salem est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'entreprise de l'office des logements militaires, et ce, en remplacement de Monsieur Sami Ben Mabrouk.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2009-709 du 16 mars 2009, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kébili (délégations de Kébili Sud, Souk Lahad, Kébili Nord, El Faouar et Douz Sud).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1697 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kébili,

Vu le décret n° 99-92 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kébili,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kébili en date des 30 octobre et 28 novembre 2007 et 31 octobre et 21 novembre 2008.

Décète :

Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kébili (délégations de Kébili Sud, Souk Lahad, Kébili Nord, El Faouar et Douz Sud) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Kébili Sud Délégation de Kébili Sud	203	33957
2	Sans nom	Secteur de Bechri Délégation de Souk Lahad	57709	30998
3	Sans nom	Secteur de Nagua Délégation de Souk Lahad	46070	30999
4	Sans nom	Secteur de Kébili Nord Délégation de Kébili Nord	78184	31000
5	Sans nom	Secteur de Janaoura Délégation de Kébili Sud	935	31003
6	Sans nom	Secteur de Ghrib Délégation d'El Faouar	3143	33960
7	Sans nom	Secteur de Ghliissia Délégation de Douz Sud	394	34980
8	Sans nom	Secteur de Jemna Nord Délégation de Kébili Sud	29842	35402
9	Sans nom	Secteur de Jemna Sud Délégation de Kébili Sud	14494	39229

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
10	Sans nom	Secteur d'El Menchia Délégation de Souk Lahad	42683	39233
11	Sans nom	Secteur de Bechli Délégation de Kebili Sud	117072	38475
12	Sans nom	Secteur de Bezma Délégation de Kebili Sud	24049	40597
13	Sans nom	Secteur de Sabria Ouest Délégation d'El Faouar	170	40519
14	Sans nom	Secteur de Telmine Délégation de Kebili Nord	23046	40598

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2009-710 du 11 mars 2009, fixant les cas susceptibles de bénéficier du régime de la transformation sous douane pour le marché local.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douanes à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 207,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 4 novembre 1986, fixant les conditions d'application de l'article 151 du code des douanes en ce qui concerne la fabrication en usine exercée de produits bénéficiant de régime fiscal et douanier privilégié,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

SECTION 1

Dispositions générales

Article premier - Le régime de la transformation sous douane pour le marché local est accordé dans les cas prévus à l'article 207 du code des douanes et conformément aux conditions et procédures fixées dans ce décret.

SECTION 2

Régime de transformation sous douane pour le marché local pour le produit transformé soumis lors de la mise à la consommation à des droits et taxes à des taux inférieurs à ceux applicables aux matières d'importation rentrant dans sa production

Art. 2 - Sous réserve des conditions prévues par l'article 209 du code des douanes, le régime de transformation sous douane pour le marché local est accordé à l'industriel établi en Tunisie pour les opérations de transformation pour lesquelles le produit transformé est soumis lors de sa mise à la consommation à des droits et taxes à des taux inférieurs à ceux applicables aux matières importées rentrant dans sa production.

Art. 3 - Pour bénéficier de ce régime, l'industriel concerné doit déposer une demande écrite à la direction générale des douanes appuyée des justificatifs nécessaires et comportant notamment :

- la désignation du produit transformé et de sa nomenclature au niveau des neufs premiers chiffres de la nomenclature de dédouanement des produits en vigueur.
- la désignation des marchandises devant être placées sous ce régime, le cas échéant, leurs quantités et leurs nomenclatures au niveau des neufs premiers chiffres de la nomenclature de dédouanement des produits en vigueur,
- la nature de l'opération de transformation,
- la durée de séjour des marchandises sous ce régime.

Art. 4 - Le régime de transformation sous douane pour le marché local pour le produit transformé soumis à des droits et taxes à des taux inférieurs à ceux applicables aux matières d'importation rentrant dans sa production est accordé en vertu d'une autorisation du directeur général des douanes après avis des services techniques du ministère chargé de l'industrie.

Cette autorisation fixe :

- la durée de l'exploitation,
- la désignation des marchandises devant être placées sous ce régime, le cas échéant, leurs quantités et leurs nomenclatures au niveau des neufs premiers chiffres de la nomenclature de dédouanement des produits en vigueur,

- la nature de l'opération de transformation,
- l'espèce du produit transformé et sa nomenclature au niveau des neufs premiers chiffres de la nomenclature de dédouanement des produits en vigueur,
- la durée de validité de l'autorisation,
- le bureau de douane de rattachement des opérations d'importation sous le régime de transformation sous douane pour l'entreprise concernée,
- le mode de régularisation à adopter pour régulariser la situation des intrants,
- les frais de contrôle douanier qui seront à la charge du bénéficiaire dans le cas où les établissements seront soumis à un contrôle douanier permanent ou le montant à souscrire à titre de garantie pour couvrir les droits et taxes exigibles à l'importation,
- la nature des engagements à contacter dans la soumission générale à souscrire par le bénéficiaire pour l'octroi du régime de transformation sous douane pour le marché local.

Art. 5 :

1) Les services des douanes fixent le taux de rendement de l'opération de transformation ou le mode de détermination de ce taux.

Dans ce cas, le taux de rendement est fixé selon les conditions réelles dans lesquelles s'est déroulée ou doit se dérouler l'opération de transformation.

2) Si le taux de rendement ne peut être déterminé conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article, les services des douanes peuvent consulter les services techniques du ministère responsable du secteur d'activité pour la détermination de ce taux.

3) Des taux de rendement sectoriels forfaitaires tels que prévus par l'article 222 du code des douanes peuvent être adoptés pour régulariser les importations sous le régime de la transformation sous douane pour le marché local.

SECTION 3

Transformation sous douane pour le marché local pour le produit transformé dont le destinataire bénéficie d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles

Art. 6 - Sous réserves des conditions prévues à l'article 209 du code des douanes, le régime de transformation sous douane pour le marché local est accordé à l'industriel établi en Tunisie et lié par un contrat d'approvisionnement avec un client bénéficiant conformément à la législation et la réglementation en vigueur d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation du produit transformé.

Art. 7 - Pour bénéficier de ce régime, l'industriel concerné doit déposer une demande écrite à la direction générale des douanes appuyée des justificatifs nécessaires et notamment le contrat conclu avec son client et qui doit comporter les indications suivantes :

- désignation du produit transformé et sa nomenclature au niveau des neufs premiers chiffres de la nomenclature de dédouanement des produits en vigueur,

- les délais de livraison,
- les références du cadre légal accordant au destinataire du produit transformé l'exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation.

La demande doit comporter également les autres indications prévues à l'article 3 du présent décret.

Art. 8 - Le régime de transformation sous douane pour le marché local pour le produit transformé dont le destinataire bénéficie d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles est accordé en vertu d'une autorisation du directeur général des douanes après avis des services techniques du ministère chargé de l'industrie, et ce, conformément aux mêmes conditions et modalités prévues à l'article 4 du présent décret.

Art. 9 - Les modes de régularisation de la situations des intrants importés sous le régime de transformation sous douane pour le marché local pour le produit dont le destinataire bénéficie d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles sont fixés conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

SECTION 4

Dispositions communes

Art. 10 :

1) L'autorisation visée à l'article 4 et à l'article 8 du présent décret fixe le délai dans lequel les produits transformés doivent être mis à la consommation. Ce délai est fixé compte tenu des délais nécessaires pour réaliser les opérations de transformation.

2) Le délai commence à courir à partir de la date d'enregistrement de la déclaration en douane en détail de placement des marchandises importées sous le régime de la transformation pour le marché local.

Le directeur général des douanes peut proroger les délais fixés conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article sur demande justifiée du bénéficiaire à condition que le délai de l'opération de transformation ne dépasse en aucun cas deux années.

Art. 11 - Les marchandises importées sous le régime de la transformation pour le marché local ne peuvent faire l'objet de cession durant leur séjour sous ce régime sauf autorisation préalable du directeur général des douanes.

Art. 12 :

1) A l'échéance des délais prévus à l'article 10 du présent décret, le bénéficiaire doit déposer une déclaration en détail de mise à la consommation auprès du bureau de rattachement pour la régularisation de la situation des marchandises importées et bénéficiant du régime de la transformation pour le marché local.

2) Si les marchandises transformées n'ont pas été mises à la consommation ou affectées à une autre destination douanière admise, les droits et taxes des douanes deviennent exigibles immédiatement, et ce, nonobstant l'intérêt de retard prévu à l'article 130 paragraphe 3 du code des douanes.

Art. 13 - Est abrogé, l'arrêté du ministre des finances du 4 novembre 1986, fixant les conditions d'application de l'article 151 du code des douanes en ce qui concerne la fabrication en usine exercée de produits bénéficiant de régime fiscal et douanier privilégié.

Art. 14 - Le ministre des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-711 du 11 mars 2009, fixant les cas et les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation et les cas d'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 70-55 du 2 décembre 1970, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention douanière relative au carnet d'admission temporaire (convention A.T.A),

Vu la loi n° 77-39 du 2 juillet 1977, portant ratification de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnet TIR du 14 novembre 1975,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment ses articles 234 et 237,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le présent décret fixe les cas et les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation et les cas d'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation.

CHAPITRE PREMIER

Les cas d'admission temporaire et les conditions d'exonération totale du paiement des droits et taxes à l'importation

Section 1

Moyens de transports

Art. 2 :

1) Aux fins de la présente section on entend par :

a) «usage commercial» : l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises à titre onéreux ou gratuit,

b) «usage privé» : l'utilisation à usage strictement personnel d'un moyen de transport, à l'exclusion de tout usage commercial,

c) «transport interne» : le transport de personnes embarquées sur un moyen de transport d'un point du territoire douanier de la Tunisie pour être débarquées à un autre point à l'intérieur de ce territoire ou le transport des marchandises chargées sur un moyen de transport d'un point du territoire douanier de la Tunisie pour être déchargées à un autre point à l'intérieur de ce territoire,

2) a) Le terme «moyen de transport» comprend tous les moyens destinés aux transports des personnes ou des marchandises y compris les pièces de rechanges, les accessoires et les équipements normaux qui les accompagnent.

b) Les agrès et les instruments utilisés pour arrimer, caler ou protéger les marchandises, sont réputés équipements normaux s'ils appartiennent au moyen de transport.

Sous-section 1 - Les palettes

Art. 3 - Les palettes bénéficient du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation. L'apurement du régime de l'admission temporaire des palettes s'effectue par leur réexportation, toutefois, les services des douanes peuvent autoriser l'apurement du régime de l'admission temporaire par l'exportation ou la réexportation de palettes de même type et de même valeur.

Le régime de l'admission temporaire des palettes est accordé pour une durée maximale de six (6) mois.

Les services des douanes peuvent proroger ce délai pour les palettes pouvant être identifiées pour une période supplémentaire sans pour autant que la durée de l'admission temporaire de chaque opération ne dépasse dans tous les cas douze (12) mois.

Sous-section 2 - Les conteneurs

Art. 4 :

1) Les conteneurs bénéficient du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation, lorsqu'ils portent, dans un endroit approprié et visible, les indications suivantes inscrites de façon permanente :

a) l'identité du propriétaire ou de l'exploitant, par l'indication de son nom ou d'une identification consacrée par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux,

b) les marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant,

c) la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure,

d) le pays du conteneur, indiqué soit au moyen du code de pays composé de deux lettres, conformément aux normes internationales ISO3166 ou ISO6346, soit au moyen de signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale, à l'exception des conteneurs utilisés dans le transport aérien,

2) Lorsque l'octroi du régime d'admission temporaire est établi par le biais d'un carnet ATA ou un carnet de passage en douane (CPD) conformément aux conventions internationales en vigueur, le conteneur doit être suivi par une personne établie dans le territoire douanier qui est en mesure d'assurer le suivi du conteneur, de le localiser à tout moment et qui dispose des informations relatives à son placement sous le régime de l'admission temporaire et l'apurement de ce régime.

3) Les conteneurs ne peuvent être admis pour le transport de marchandises sous scellement douanier que s'ils répondent aux prescriptions prévues à l'annexe 7 de la convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnet TIR.

4) Le régime de l'admission temporaire des conteneurs est accordé pour une durée maximale de six (6) mois, les services des douanes peuvent proroger cette durée pour une période supplémentaire sans pour autant que la durée de l'admission temporaire pour chaque opération ne dépasse dans tous les cas douze (12) mois.

Sous-section 3 - Moyens de transport routiers à usage commercial

Art. 5 - Sauf dispositions contraires de conventions internationales en vigueur, les moyens de transport routiers à usage commercial bénéficient du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation lorsque ceux-ci sont accompagnés d'une autorisation échangée dans le cadre d'un accord bilatéral, ou d'une autorisation temporaire.

Sous-section 4 - Moyens de transport ferroviaires et moyens de transport affectés à la navigation aérienne ou maritime, commerciale internationale

Art. 6 - Les moyens de transport ferroviaire ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne ou maritime commerciale internationale bénéficient du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation, et ce, conformément aux dispositions et aux conditions en vigueur prévues par les conventions internationales, ou par les accords bilatéraux conclus dans le domaine du transport ferroviaire, aérien ou maritime des marchandises et des personnes.

Sous-section 5 - Moyens de transport immatriculés dans une série temporaire

Art. 7 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour les moyens de transport à immatriculer dans une série temporaire en vue de leur exportation au nom de l'une des personnes suivantes :

a) une personne établie en dehors du territoire douanier de la Tunisie,

b) une personne physique de nationalité étrangère établie dans le territoire douanier de la Tunisie, qui est sur le point de transférer sa résidence normale hors du territoire douanier de la Tunisie. Dans ce cas, le moyen de transport doit être exporté ou réexporté dans un délai n'excédant pas deux mois.

Sous-section 6 - Moyen de transport à usage privé

Art. 8 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour le moyen transport à usage privé importé par le voyageur, établi habituellement en dehors du territoire douanier de la Tunisie et venant séjourner temporairement en Tunisie, à l'exclusion des personnes exerçant une activité lucrative dans le territoire douanier de la Tunisie.

Art. 9 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour le véhicule automobile à usage privé importé par un étudiant de nationalité étrangère établi habituellement en dehors du territoire douanier de la Tunisie, et venant séjourner temporairement en Tunisie pour poursuivre ses études.

Art. 10 - Sans préjudice aux dispositions spéciales contraires, les délais d'apurement du régime de l'admission temporaire des moyens de transport sont les suivants :

a) pour les moyens de transport routier à usage privé :

- utilisés par un étudiant: la durée du séjour dans le territoire douanier de la Tunisie à fin de poursuivre ses études,

- importés par le voyageur: une période continue ou discontinue ne dépassant pas six (6) mois pour chaque période de douze (12) mois.

Les services des douanes peuvent proroger cette période, dans les cas exceptionnels justifiés pour une période ne dépassant pas douze (12) mois.

b) pour les moyens de transport aérien à usage privé: une période continue ou discontinue ne dépassant pas six (6) mois pour chaque période de douze (12) mois.

Les services des douanes peuvent proroger cette période, dans les cas exceptionnels justifiés pour une période ne dépassant pas douze (12) mois.

c) Pour les moyens de transport maritime à usage privé : une période continue ou discontinue ne dépassant pas six (6) mois pour chaque période de douze (12) mois.

Les services des douanes peuvent proroger cette période, dans les cas exceptionnels justifiés pour une période ne dépassant pas douze (12) mois.

Section 2

Effets personnels des voyageurs, marchandises importées dans un but sportif, matériel de bien-être destiné aux gens de mer

Sous-section 1 - Effets personnels des voyageurs et marchandises importés dans un but sportif

Art. 11 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour les effets personnels nécessaires pour le voyage, et pour les marchandises à utiliser ou dans le cadre d'une activité sportive, importés par des voyageurs établis habituellement en dehors du territoire douanier de la Tunisie et venant séjourner temporairement en Tunisie.

La liste des effets personnels des voyageurs et la liste des marchandises considérées comme marchandises à utiliser dans un but sportif sont fixées à l'annexe (I) du présent décret.

Sous-section 2 - Matériel de bien-être destiné aux gens de mer

Art. 12 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour le matériel de bien-être des gens de mer dans les cas suivants :

a) lorsqu'il est utilisé à bord d'un navire affecté à la navigation maritime internationale,

b) lorsqu'il est débarqué de ces navires pour être utilisé temporairement à terre par l'équipage,

c) lorsqu'il est utilisé par l'équipage de ces navires dans des établissements à caractère culturel ou social gérés par des organisations à but non lucratif, ou dans des lieux de culte.

La liste de marchandises considérées comme matériel de bien-être destiné aux gens de mer est fixée à l'annexe (II) du présent décret.

Section 3

Matériel destiné à lutter contre les effets de catastrophes, matériel médico-chirurgical et matériel de laboratoire

Sous-section 1 - Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes

Art. 13 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour le matériel destiné à être utilisé dans le cadre de mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de la Tunisie.

Sous-section 2 - Matériel médico-chirurgical et matériel de laboratoire

Art. 14 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour le matériel médico-chirurgical et le matériel de laboratoire, lorsque ce matériel est envoyé dans le cadre d'un prêt effectué à la demande d'un hôpital ou d'un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent pour pallier l'insuffisance de ses équipements et qu'il est destiné à des fins de diagnostic ou thérapeutiques.

Section 4

Supports de son d'images ou d'information, matériel promotionnel et de propagande touristique, matériel professionnel, matériel pédagogique et scientifique

Sous-section 1 - Supports de son, d'images ou d'information

Art. 15 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé aux :

a) supports de son et d'images destinés à être présentés ou visionnés avant d'être commercialisés,

b) supports de son et d'images importés à des fins d'amplification de la sonorisation, de doublage ou de reproduction ou à d'autres fins techniques similaires,

c) supports de son, d'images et d'information enregistrés, envoyés gratuitement et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des informations.

Sous-section 2 - Matériel promotionnel et matériel de propagande touristique

Art. 16 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour le matériel promotionnel et le matériel de propagande touristique.

La liste des marchandises considérées comme matériel promotionnel et matériel de propagande touristique est fixée à l'annexe (III) du présent décret.

Sous-section 3 - Matériel professionnel

Art. 17 :

1) On entend par « matériel professionnel » :

a) le matériel de la presse et de la diffusion audiovisuelle nécessaire pour les représentants de presse établis en dehors du territoire douanier de la Tunisie et qui entrent dans ce territoire à fin de réaliser une transmission ou un enregistrement d'émissions déterminées,

b) le matériel cinématographique nécessaire pour une personne établie en dehors du territoire douanier de la Tunisie et qui entrent dans ce territoire à fin de produire des films,

c) tout autre matériel nécessaire pour l'exercice d'un métier ou d'une industrie pour une personne établie en dehors du territoire douanier de la Tunisie et qui entre dans ce territoire pour l'exécution d'une mission déterminée, conformément à la législation en vigueur, à l'exception du matériel mentionné au point 3 de cet article,

d) les appareils auxiliaires du matériels visés aux points a, b et c de ce paragraphe ou les accessoires y annexés.

2) Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour le matériel professionnel lorsque :

a) il appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Tunisie.

b) et il est importé par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Tunisie ou par l'un de ses employés qui peut être établi dans le territoire douanier de la Tunisie,

c) et il est utilisé par l'importateur ou sous sa surveillance, sauf dans le cas de coproduction audiovisuelle avec une personne établie dans le territoire douanier de la Tunisie.

3) Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation n'est pas accordé pour le matériel destiné à être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises, l'exploitation des ressources naturelles, la construction, la réparation et l'entretien d'immeubles, l'exécution des travaux de terrassement ou des travaux similaires à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main.

Sous-section 4 - Matériel pédagogique et scientifique

Art. 18 :

1) On entend par :

a) «Matériel pédagogique» : toute marchandise destinée à être utilisée exclusivement aux fins de l'enseignement, de l'éducation et de la formation professionnelle y compris les modèles, les appareils et les équipements,

b) «Matériel scientifique» : les instruments, appareils et équipements utilisés aux fins de la recherche scientifique et de l'enseignement, de l'éducation ou de la formation professionnelle.

2) Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour le matériel pédagogique et scientifique lorsque :

a) il appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Tunisie,

b) et il est importé par un établissement scientifique, d'enseignement, de recherche ou de formation professionnelle public ou privé agréé par les autorités de tutelle,

c) et il est utilisé sous la responsabilité de l'importateur exclusivement aux fins de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique,

d) et il est importé en quantité raisonnable compte tenu de sa destination et de l'usage qui lui sont réservés,

e) et il n'est pas utilisé à des fins purement commerciales.

La liste des marchandises considérées comme matériel scientifique et pédagogique est fixée à l'annexe (IV) du présent décret.

Section 5

Emballages, contenants, moules, matrices, clichés, maquettes, instruments de mesure, de contrôle et de vérification et matériels similaires, instruments et équipements, marchandises soumises à des essais ou à des expériences, échantillons, marchandises de remplacement.

Sous-section 1 - Emballages et contenants

Art. 19 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour les emballages et contenants lorsqu'ils :

a) sont importés pleins, pour être réexportés vides ou pleins,

b) sont importés vides pour être exportés pleins.

Les emballages et contenants admis temporairement pour le trafic interne sur le territoire douanier de la Tunisie ne peuvent être utilisés que pour l'exportation des marchandises.

Dans le cas des emballages et contenants importés pleins, cette interdiction ne s'applique qu'à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.

Sous-section 2 - Moules, formes, clichés, maquettes, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et matériels similaires.

Art. 20 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour les moules, formes, clichés, maquettes, instruments de mesure, de contrôle, de vérification, et matériels similaires lorsque :

a) ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Tunisie,

b) et ils sont utilisés par une personne établie dans le territoire douanier de la Tunisie à condition que le produit résultant de leur utilisation soit exportée en dehors de ce territoire.

Sous-section 3 - Outils et équipements

Art. 21 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour les outils et équipements lorsque ceux-ci :

a) appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Tunisie,

b) et sont mis à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier pour être utilisés dans la fabrication de marchandises destinées exclusivement à l'exportation pour effectuer des opérations de réparation gratuitement sur des équipements importés à condition que ces opérations soient faites au cours de la période de garantie du fournisseur.

Sous-section 4 - Marchandises devant servir pour des essais ou des expériences

Art. 22 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour les marchandises suivantes :

a) les marchandises soumises à des essais ou des expériences,

b) les marchandises importées dans le cadre d'un contrat comportant une clause conditionnelle d'essais, ces marchandises devant être soumises effectivement à cet essai,

c) les marchandises utilisées pour effectuer des essais ou des expériences n'entraînant pas une activité à but lucratif.

Les délais d'admission temporaire des marchandises indiqués au paragraphe (b) du présent article sont fixés conformément aux délais indiqués au contrat sans pour autant que le délai maximum de l'opération ne dépasse douze (12) mois.

Sous-section 5 - Echantillons

Art. 23 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour les échantillons importés en quantité raisonnable destinés exclusivement à être présentés ou à faire l'objet d'une exposition dans le territoire douanier de la Tunisie.

Sous-section 6 - Marchandise de remplacement

Art. 24 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour les moyens de production importés à titre de marchandises de remplacement, mis temporairement et gratuitement à la disposition du client par le fournisseur ou par le réparateur, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires.

Les délais d'admission temporaire des marchandises de remplacement sont fixés à six (6) mois, les services des douanes peuvent proroger ce délais conformément aux dispositions du contrat établi entre le fournisseur et le client sans pour autant que le délai maximum de l'opération ne dépasse douze (12) mois.

Section 6

Marchandises destinées à l'exposition ou à l'utilisation lors d'une manifestation ouverte au public

Art. 25 :

1) On entend par « manifestation ouverte au public » :

a) les expositions, foires et manifestations similaires pour le commerce, l'industrie, l'agriculture et l'artisanat,

b) les expositions et les manifestations organisées essentiellement dans un but de bienfaisance,

c) les expositions et manifestations organisées essentiellement à des fins scientifiques, techniques, professionnelles, culturelles, éducatives, sportives, religieuses, touristiques ou syndicales,

d) les réunions des représentants des associations et des organisations internationales,

e) les cérémonies de commémoration et les manifestations officielles.

Sont exclues de cette définition, les manifestations et expositions privées, organisées essentiellement dans un but de vente des marchandises importées.

2) Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation, ouverte au public organisée conformément à la législation en vigueur et dont le but essentiel n'est pas la vente, et ce, dans les cas suivants :

a) les marchandises destinées à être exposées ou présentées lors d'une manifestation,

b) les marchandises destinées à être utilisées en vue de présenter les marchandises citées au point (a),

c) le matériel nécessaire destiné à être utilisé pour les meetings, les réunions et les conférences internationales,

d) les animaux vivants destinés à être exposés ou à participer aux manifestations.

Section 7

Pièces de rechange, accessoires et équipements, utilisés pour la réparation et l'entretien

Art. 26 - Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordé pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements utilisés pour la réparation et l'entretien, y compris le démontage et le montage dans le cadre de réparation, de mise au point et de conservation des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire.

Section 8

Autres cas d'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation

Art. 27 - Sans préjudice des dispositions des articles de 233 à 242 du code des douanes, le ministre des finances peut par décisions individuelles accorder le régime de l'admission temporaire avec exonération totale des droits et taxes à l'importation pour les marchandises autres que celles énumérées aux articles 3 à 26 du présent décret, lorsque celles-ci sont importées à titre occasionnel dans des situations particulières justifiées n'ayant pas d'incidences sur l'économie nationale.

CHAPITRE II

Cas d'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation

Section 1

Matériel et équipement destinés à l'exécution de travaux

Art. 28 - Le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation est accordé pour le matériel et équipements destinés à l'exécution de travaux.

Le matériel et équipements destinés à l'exécution de travaux importés sous le régime de l'admission temporaire sont soumis au paiement d'une redevance conformément à l'article 239 du code des douanes.

Section 2

Moyens de transport pour usage privé

Art. 29 - Sauf dispositions légales plus favorables et sans préjudices des dispositions des articles de 233 à 242 du code des douanes, l'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation est accordé aux moyens de transport destinés pour usage privé et qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du régime de l'admission temporaire en l'exonération totale des droits et taxes à l'importation conformément aux dispositions des articles 8 et 10 du présent décret.

Les moyens de transport destinés pour usage privé sont soumis au redevance conformément à l'article 238 du code des douanes.

Section 3

Autres cas d'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation

Art. 30 - Sans préjudice des dispositions des articles de 233 à 242 du code des douanes, les services des douanes peuvent accorder le régime d'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation pour les marchandises et les cas prévus aux articles 3 à 26 du présent décret, lorsque toutes les conditions du bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l'importation ne sont pas remplies.

Dans ce cas, les services des douanes fixent la durée de séjour des marchandises sous ce régime et les délais de paiement des redevances prévus aux articles 238 et 239 du code des douanes.

Art. 31 - Sans préjudice des dispositions des articles de 233 à 242 du code des douanes, le directeur général des douanes peut accorder le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à l'importation aux autres cas non prévus aux articles de 3 à 26 de ce décret.

Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 30 du présent décret sont applicables.

CHAPITRE III

Dispositions générales

Art. 32 - L'admission temporaire en exonération partielle ou totale des droits et taxes à l'importation n'est pas accordée pour les marchandises qui, selon leur nature, sont consommables ou destructibles lors de leur usage sous ce régime.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 33 - Les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent rester en l'état.

Les opérations de réparation et d'entretien y compris le démontage, le montage dans le cadre des opérations de réparation ou de mise au point nécessaires pour permettre l'utilisation des marchandises sous le régime de l'admission temporaire.

Art. 34 - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 238 et 239 du code des douanes, et des conditions prévues dans ce décret, les services des douanes fixent dans l'autorisation de bénéfice du régime de l'admission temporaire les délais de réexportation des marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire, ou d'affectation desdites marchandises à un autre régime douanier.

Art. 35 - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE I

Effets personnels des voyageurs et marchandises importées dans un but sportif

I - Effets personnels des voyageurs :

- 1- Vêtements.
- 2- Articles de toilette et d'hygiène.
- 3- Bijoux personnels.
- 4- Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vue accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires.
- 5- Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.
- 6- Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.
- 7- Instruments de musique portatifs.
- 8- Phonographes portatifs, avec disques.
- 9- Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones avec ses bandes.
- 10- Appareils récepteurs de radio diffusions portatifs.
- 11- Appareils récepteurs de télévision portatifs.
- 12- Machines à écrire portatives.
- 13- Machines à calculer portatives.
- 14- Ordinateurs personnels portatifs.
- 15- Jumelles portatives.
- 16- Voitures d'enfants.
- 17- Fauteuils roulants pour invalides.
- 18- Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golfs, ailes delta, parapentes.

19- Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel.

20- Autres articles ayant manifestement un caractère personnel.

II - Marchandises importées dans un but sportif :

- 1) Matériel d'athlétisme, tels que :
 - Haies de saut,
 - Javelots, disques, perches, poids, marteaux.
- 2) Matériel pour jeux de balle, tels que :
 - Balles de toute nature,
 - Raquettes, maillets, clubs, crosses, battes et similaires,
 - Filets de toute nature,
 - Montants de but.
- 3) Matériel de sports d'hiver, tels que :
 - Skis et bâtons de skis,
 - Patins,
 - Luges et luges de vitesse (bobsleighs),
 - Matériel pour le jeu de palets (curling).
- 4) Vêtements, chaussures et gant de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc, de toutes natures.
- 5) Matériel pour la pratique des sports nautiques, tels que :
 - Canoës et kayaks,
 - Bateaux à voiles et à rames, voiles, avirons et pagaies,
 - Aquaplanes et voiles.
- 6) Véhicules tel que voitures, motocyclettes, bateaux.
- 7) Matériels destinés à diverses manifestations, tels que :
 - Armes de tir sportif et ses munitions,
 - Cycles sans moteur,
 - Arcs et flèches,
 - Matériels d'escrime,
 - Matériels de gymnastique,
 - Boussoles,
 - Tapis pour les sports de lutte et tatamis,
 - Matériels d'haltérophilie,
 - Matériels d'équitation, Sulkies,
 - Parapentes ailes delta, planches à voile,
 - Matériels pour l'escalade.
 - Cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations.
- 8) Matériels auxiliaires, tels que :
 - Matériels de mesures et d'affichage des résultats,
 - Appareils pour analyse de sang et d'urine.

ANNEXE II

Matériel de bien-être destiné aux gens de mer

- a) Livres et imprimés, tels que :
 - Livres de tous genres,
 - Cours par correspondances,

- Journaux et publications périodiques,
- Brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports.

b) Matériel audiovisuel, tels que :

- Appareils d'enregistrement de reproduction du son et d'image,
- Appareils d'enregistrement à bandes magnétiques,
- Appareils récepteurs de radiodiffusion, appareils récepteurs de télévision.
- Appareils de projection,
- Appareils d'enregistrement sur disques et sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, vœux, musique et divertissement),

- Films impressionnés et développés,

- Diapositives,

- Bandes vidéo.

c) Articles de sport tels que :

- Vêtements de sport,
- Ballons et balles,
- Raquettes et filets,
- Jeux de ponts,
- Matériel d'athlétisme,
- Matériel de gymnastique.

d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tels que :

- Jeux de société,
- Instruments de musique,
- Matériel et accessoires de théâtre d'amateurs,
- Matériel pour la peinture artistique, la sculpture, le travail du bois, des métaux, la confection des tapis, etc.

e) Objet du culte.

f) Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être.

ANNEXE III

Documents et matériels de propagande touristique

a) Objet destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières de l'Etat membre de la convention relative à l'admission temporaire et tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures, et tapisseries et autres oeuvres d'art similaires.

b) Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement.

c) Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances de projections gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans l'Etat membre de la convention relative à l'admission temporaire.

d) Drapeaux ou fanions en nombre raisonnable.

e) Dioramas, manchettes, diapositives, clichés d'impression et négatifs.

f) Spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires à caractère folklorique.

ANNEXE IV

Matériel pédagogique et scientifique

a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, tels que :

- Projecteurs de diapositives ou de films fixes,

- Projecteurs de cinéma,

- Rétroprojecteurs et épiscopes,

- Magnétophones, magnétoscopes et kinescopes,

- Circuits fermés de télévision.

b) Supports de son et d'images, tels que :

- Diapositives et films fixes (microfilms),

- Films cinématographiques,

- Enregistrements sonores (bandes sonores magnétiques, disques),

- Bandes vidéo.

c) Matériels spécialisés, tels que :

- Matériel bibliographique et audiovisuel pour bibliothèques,

- Bibliothèques roulantes,

- Laboratoire de langues,

- Laboratoire roulant destiné à la recherche et à l'enseignement,

- Matériel d'interprétation simultanée,

- Machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques,

- Objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation professionnelle des personnes handicapées.

d) Autres matériels, tels que :

- Tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins,

- Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration,

- Collections d'objets accompagnés d'information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pour l'enseignement d'un sujet (trousse pédagogique),

- Instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers,

- Matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérations de secours, destinés à la formation des personnes appelées à porter des secours.

Décret n° 2009-712 du 16 mars 2009, fixant les conditions et les modalités du remboursement à l'exportation des droits de douane perçus à l'importation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment ses articles 171 et 298,

Vu l'arrêté du ministre du plan et des finances du 4 novembre 1986, fixant les conditions et les modalités pratiques du remboursement à l'exportation des droits de douane payés à l'importation,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent aux droits de douane en cas où ils existent, prévu par l'article 298 du code des douanes, est accordé à l'exportateur réel ou à l'entrepôt des marchandises étrangères ayant été nationalisées par la perception des droits et taxes exigibles ou des marchandises tunisiennes fabriquées à partir d'intrants étrangers ayant acquitté les droits et taxes auxquels ils sont soumis à l'importation.

Art. 2 :

1- La demande de remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent doit être déposée auprès de la direction générale des douanes par l'exportateur réel ou l'entrepôt des marchandises destinées à être exportées.

Cette demande, rédigée avec précision sur imprimé du modèle établi à cet effet par les services des douanes, doit indiquer l'espèce, le poids net, la quantité, la valeur, le pays d'origine, la date d'importation et toutes les spécifications propres à la marchandise à réexporter en l'état ou des intrants d'origine étrangère utilisés dans la fabrication du produit compensateur obtenu, destiné à être exporté et au titre duquel le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent est demandé.

Au cas où l'exportateur ou l'entrepôt des marchandises destinées à l'exportation n'est pas l'importateur direct de ces marchandises ou des intrants utilisés dans la fabrication du produit compensateur à exporter, la justification de l'importation de ces marchandises ou de ces intrants doit être faite par les factures d'achat et les déclarations d'importation remises par l'importateur.

2- La demande concernant les marchandises fabriquées à partir d'intrants importés, doit être appuyée par un dossier technique établi par le fabricant et visé par les services compétents du ministère responsable du secteur et qui doit indiquer avec précision :

- la composition du produit compensateur avec détermination du taux de rendement de tous les éléments entrant dans sa composition,

- le procédé de fabrication utilisé pour l'obtention du produit compensateur objet de la demande de remboursement.

3- Lorsque le dossier technique visé au point 2 ci-dessus a déjà été déposé auprès de la direction générale des douanes et visé par cette dernière, l'exportateur ou l'entrepôt doit rappeler sa référence.

4- Les demandes doivent comporter, outre ce qui est stipulé au point 2 ci-dessus, une déclaration par laquelle l'exportateur atteste sous les peines de droit de l'exactitude de tous les renseignements communiqués.

Art. 3 :

1- La décision de principe de remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent et fixant le tarif de remboursement est délivré par le directeur général des douanes, et ce, en fonction des informations disponibles lors de l'étude du dossier, et, le cas échéant, de l'avis des services compétents du ministère responsable du secteur s'il s'agissait de déterminer le taux de rendement des intrants importés.

2- La réponse à la demande de remboursement déposée auprès de la direction générale des douanes doit être faite au plus tard un mois à partir de la date du dépôt du dossier.

3- La décision de principe est valable pour douze mois, ce délai peut être prorogé à la demande du bénéficiaire conformément aux conditions et aux procédures prévues à l'article 2 du présent décret.

4- La décision d'accord de principe ou de remboursement des droits de douanes accordés peut être réexaminée sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'administration.

Art. 4 :

1- Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ne peut être autorisé qu'au vu d'une décision d'accord de principe émanant du directeur général des douanes avant l'exportation de la marchandise.

2- Toutefois,, et en cas d'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 298 du code des douanes, l'exportation peut précéder le dépôt de la demande relative à l'obtention de la décision d'accord de principe de remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent.

Dans ce cas, l'exportateur réel ou l'entrepôt de la marchandise doit demander le remboursement des droits de douanes et des taxes d'effet équivalent en souscrivant une déclaration en douane en détail réservée au régime de remboursement des droits de douane à l'exportation avec engagement de présenter la demande de remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent prévue par l'article 2 du présent décret à la direction générale des douanes dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation, et ce, sous réserve que les services des douanes prélèvent des échantillons représentatifs de la marchandise exportée conformément aux mêmes règles applicables en la matière dans le cas de recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière prévue par l'article 411 du code des douanes et l'arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents.

Art. 5 - Le remboursement des droits de douane n'est acquis que :

1- Lorsque les services des douanes s'assurent de l'exportation effective des marchandises objet du remboursement. On procède à la vérification de l'exportation effective de la marchandise de la manière suivante :

- Pour les exportations par mer ou par aéronefs, après embarquement de la marchandise à bord du navire ou de l'aéronef.

- Pour les exportations par voie terrestre, après constatation du passage de la marchandise à l'étranger par les services des douanes.

2- Lorsque les services des douanes s'assurent de l'entrée effective de la marchandise dans un entrepôt de stockage de douane placé sous contrôle douanier en vue de son exportation définitive à une date ultérieure, à condition que la durée totale de séjour de la marchandise dans cet entrepôt ne dépasse pas 2 années, sauf une éventuelle prorogation de cette durée par le directeur général des douanes.

Le rangement des marchandises objet de remboursement à l'intérieur de l'entrepôt est effectué séparément des autres marchandises avec la tenue d'un registre réservé spécialement à cet effet indiquant l'entrée et la sortie desdites marchandises.

Art. 6 :

1- Au vu de la demande de remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent présentée par l'exportateur réel ou l'entrepoteur des marchandises exportées, qui doit être appuyée d'une copie de la décision de l'accord de principe ou de la décision de remboursement et du duplicata de la déclaration d'exportation, le receveur des douanes du bureau d'exportation détermine le montant à rembourser en fonction du tarif fixé par la décision de principe ou par la décision de remboursement visées à l'article 3 ci-dessus. Ce montant est restitué à son ayant droit.

2- Le receveur des douanes doit émettre une décision de remboursement des montants dus au profit de l'exportateur réel ou de l'entrepoteur dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de dépôt de la demande de remboursement auprès dudit receveur.

3- La décision de remboursement des droits de douane et des taxes d'effets équivalents émise par le receveur des douanes tient lieu de pièce de dépense une fois revêtue du certificat d'acquit par le bénéficiaire.

4- A l'échéance du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 5 du présent décret, les marchandises demeurant en entrepôt de douane et ayant bénéficié du remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, s'il en existe, et n'ayant pas été exportées dans les délais impartis, doivent donner lieu à la restitution du montant des droits et taxes reçus au trésor.

Art. 7 - Est abrogé, l'arrêté du ministre des finances du 4 novembre 1986, fixant les conditions et les modalités pratiques de remboursement à l'exportation des droits de douane payés à l'importation, susvisé.

Art. 8 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2009-713 du 16 mars 2009.

Monsieur Abderraouf Klibi, conseiller des services publics, est nommé président-directeur général de la régie des alcools, à compter du 27 février 2009.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2009-714 du 16 mars 2009.

Est annulé, le décret n° 2008-3865 du 15 décembre 2008, portant octroi d'un congé pour la création d'une entreprise pour une année, à Monsieur Guizani Nouredine.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 11 mars 2009, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe, au lieu dit « Bled El Adla » dans le gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « mines »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 12 décembre 2002, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Bled El Adla », du gouvernorat de Kasserine, en faveur de la société les matériaux micronisées de Tunisie,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 mai 2006, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Bled El Adla », du gouvernorat de Kasserine, en faveur de la société les matériaux micronisés de Tunisie,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 mai 2006, portant autorisation de cession totale de droits et obligations de la société les matériaux micronisés de Tunisie dans le permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Bled El Adla », du gouvernorat de Kasserine, en faveur de la société Tunisian Mining Services,

Vu la demande déposée le 7 avril 2008, à la direction générale des mines, par laquelle la société Tunisian Mining services a sollicité l'attribution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe dite concession d'exploitation « Bled El Adla », contenue intégralement dans le périmètre du permis de recherche susvisé,

Vu le cahier des charges annexé à ladite demande fixant les obligations souscrites par le demandeur en application des dispositions de l'article 44 du code minier susvisé,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 3 mai 2008,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Est instituée, une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe dite concession d'exploitation « Bled El Adla », située dans le gouvernorat de Kasserine, au profit de la société Tunisian Mining Services, sise à Tunis, 53 rue Echem, 1002 Tunis.

Les activités d'exploitation doivent être entreprises conformément au code minier et aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2 - La concession d'exploitation « Bled El Adla » couvre une superficie de 75 hectares et est délimitée conformément au plan annexé au présent arrêté à l'échelle 1/25000 comme suit :

Le point de repère de cette concession est le signal géodésique de « Jebel Jebes », latitude : 39G 17', longitude : 7G 9' 47", altitude : 812 mètres, carte de Kasserine à l'échelle : 1/50.000.

Limite Nord : Est une droite (A-B) de direction Ouest-Est passant à 675 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est et limite Sud : Est la ligne d'intersection avec les limites du parc national du Chambi, telles que définies par le décret n° 80-1607 du 18 décembre 1980, portant création du parc national du Chambi.

Limite Ouest : Est une droite (C-A) de direction Nord-Sud passant à 2950 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 3 - La concession d'exploitation « Bled El Adla » est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TOURISME

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2009-715 du 16 mars 2009.

Il est accordé à Monsieur Rachid Merdassi, administrateur général à l'office national du tourisme tunisien, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2009-716 du 16 mars 2009.

Est accordé à Monsieur Thameur Bouraoui, le directeur général de la chambre du commerce et de l'industrie de Tunis, un congé pour la création d'entreprise.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

CONGES POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2009-717 du 16 mars 2009.

Il est accordé à Monsieur Nabil Choukmani, préparateur, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année.

Par décret n° 2009-718 du 16 mars 2009.

Il est accordé à Monsieur Riadh Gouia, maître d'application, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une troisième année, à compter du 22 janvier 2009.

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 16 mars 2009.

Monsieur Mustapha Boubaya est nommé membre représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat au conseil d'établissement du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation en remplacement de monsieur Faouzi Belhaj.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-719 du 16 mars 2009.

Monsieur Khebou Neji, inspecteur 2^{ème} degré de la jeunesse et d'enfance, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2009.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2009-720 du 16 mars 2009, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Zaghouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 11 septembre 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole faisant partie du titre foncier n° 191/44131 Tunis S2, classée en autres zones agricoles, d'une superficie de 25ha 31ares 69ca sise dans la région de Aïn Jour à la délégation de Zaghouan au gouvernorat de Zaghouan, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret et ce pour la réalisation d'une décharge contrôlée des déchets ménagers et assimilés.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-721 du 16 mars 2009, portant déclassement d'une parcelle de terre du périmètre de fixation des dunes de Gammarth.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment l'article 149 dudit code,

Vu le décret du 26 décembre 1946, relatif à la création du périmètre de fixation des dunes dans la région de Gammarth,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2003-1144 du 19 mai 2003, modifiant les limites du périmètre de fixation des dunes de Gammarth,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est déclassée du périmètre de fixation des dunes de Gammarth, une partie de la parcelle objet du titre foncier n° 56178 Tunis connue sous le nom lotissement « Mouna », d'une superficie de 2ha 30a 67ca, sise à Gammarth de la délégation de la Marsa au gouvernorat de Tunis telle qu'elle est délimitée par un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret.

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-722 du 16 mars 2009, portant approbation de l'organigramme du centre national des études agricoles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 74-23 du 18 mars 1974, portant création du centre national des études agricoles,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales et l'ensemble des textes l'ayant modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 99-2556 du 8 novembre 1999, fixant l'organisation administrative et financière du centre national des études agricoles et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement de l'appellation de certains établissements publics,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008 et le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008,

Vu décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - L'organigramme du centre national des études agricoles est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2 - Le présent organigramme est appliqué sur la base des fiches de fonction décrivant avec précision les attributions de chaque poste d'emploi au sein du centre national des études agricoles.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément à l'article 33-10 de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 susvisée.

Art. 3 - Le centre national des études agricoles est appelé à mettre en place un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure et les relations entre ces structures. Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4 - Les ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-723 du 16 mars 2009, fixant les modalités d'intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de la qualité des dattes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi des finances pour la gestion 2006,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique et la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi des finances pour l'année 2008,

Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi des finances pour la gestion 2008 et notamment ses articles 24 et 25,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le présent décret fixe les modalités d'intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de la qualité des dattes, créé par l'article 24 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi des finances pour la gestion 2008.

Art. 2 - Peuvent bénéficier de l'aide du fonds de promotion de la qualité des dattes :

- les professionnels dans le secteur des dattes,
- le groupement interprofessionnel des fruits,
- les organismes spécialisés et professionnels pour les volets relatifs à l'amélioration de la qualité des dattes, l'encouragement de leur production et de leur commercialisation.

Art. 3 - Le fonds de promotion de la qualité des dattes intervient pour contribuer au financement des opérations suivantes :

- l'intensification de l'utilisation de la moustiquaire: le fonds contribue pour 80% du coût avec un plafond de 1700 dinars par hectare,
- la participation au nettoyage des oasis à l'intérieur des exploitations : le fonds contribue pour 25% du coût avec un plafond de 12 dinars par hectare,
- l'organisation et l'encadrement des opérations de cueillette des dattes à travers les campagnes de contrôle et de sensibilisation pour la préservation de la qualité des dattes lors de la cueillette: le fonds prend en charge la totalité du coût avec un plafond de 10 mille dinars par an et pour l'ensemble des zones de production.
- les investissements immatériels relatifs à la mise à niveau des centres de collecte des dattes : le fonds contribue pour 70 % du coût avec un plafond de 5 mille dinars par centre.
- la lutte biologique contre la pyrale des dattes : le fonds prend en charge la totalité du coût avec un plafond de 20 mille dinars par an et conformément à une convention établie en collaboration avec les services de la recherche agricole.

Outre les opérations susvisées , le fonds intervient dans toutes les activités relatives à l'amélioration de la qualité des dattes et l'encouragement de leur production et de leur commercialisation.

Art. 4 - Le fonds de la promotion de la qualité des dattes est alimenté par les ressources et taxes prévues à l'article 25 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi des finances pour la gestion 2008.

Art. 5 - Les enveloppes budgétaires allouées aux différentes opérations prévues à l'article 3 du présent décret revêtent un caractère évaluatif et sont arrêtées annuellement par le ministre des finances sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques selon un programme annuel élaboré par le groupement interprofessionnel des fruits sur proposition de la profession.

Art. 6 - Les personnes éligibles au bénéfice des interventions du fonds de promotion de la qualité des dattes doivent, afin de bénéficier des aides du fonds, présenter une demande à cet effet au commissariat régional au développement agricole dont elles relèvent.

Art. 7 - Les participations du fonds de promotion de la qualité des dattes sont accordées selon la nature des activités à réaliser et conformément aux coûts et aux taux fixés à l'article 3 du présent décret.

Art. 8 - Les aides prévues à l'article 7 du présent décret sont accordées par décision du commissaire régional au développement agricole territorialement compétent après l'avis d'une commission régionale composée comme suit :

- le commissaire régional au développement agricole : président,
- le chef d'arrondissement du financement et des encouragements du commissariat régional au développement agricole : membre,
- le chef d'arrondissement de la production agricole : membre,
- le représentant régional de l'agence de promotion des investissements agricoles : membre,
- le représentant du groupement interprofessionnel des fruits : membre,
- le représentant régional du ministère du commerce et de l'artisanat : membre.
- le représentant de l'union régionale de l'agriculture et de la pêche : membre,
- le représentant de l'union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des parties concernées.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne ayant la compétence, l'expérience et la spécialité pour assister avec avis consultatif aux travaux de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président, chaque fois que la nécessité l'exige, pour examiner les dossiers dans le cadre d'un ordre du jour préétabli et communiqué à tous les membres de la commission une semaine au moins avant la tenue de chaque réunion. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut de quorum, la commission se réunit au bout de huit jours avec le même ordre du jour, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La commission émet son avis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le groupement interprofessionnel des fruits assure le secrétariat de la commission.

Les travaux de la commission régionale sont consignés dans des procès-verbaux communiqués au ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et à ses membres.

Art. 9 - Est créée une commission nationale de suivi auprès du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques chargée notamment de :

- proposer un programme annuel pour l'intervention du fonds de promotion de la qualité des dattes et les taux de financement des actions proposées,
- le suivi, l'évaluation et l'exécution des programmes d'intervention du fonds de promotion de la qualité des dattes,

Et d'une manière générale, émettre un avis sur toutes les questions rentrant dans le cadre de ses attributions qui lui sont transmises par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 10 - La commission nationale de suivi est présidée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant et elle est composée comme suit :

- un représentant de la direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant de la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant de la direction générale des études et du développement agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant de la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,

- un représentant du groupement interprofessionnel des fruits : membre,

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des ministères et des organismes concernés.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne ayant la compétence, l'expérience et la spécialité requises pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président, chaque fois que la nécessité l'exige, pour examiner les dossiers dans le cadre d'un ordre du jour préétabli et communiqué à tous les membres de la commission une semaine au moins avant la tenue de chaque réunion. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut de quorum, la commission se réunit au bout de huit jours avec le même ordre du jour, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La commission émet son avis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le groupement interprofessionnel des fruits assure le secrétariat de la commission et la tenue de ses dossiers.

Art. 11 - Les aides accordées dans le cadre de ce fonds et les aides accordées dans le cadre des autres fonds ne peuvent pas être cumulées.

Art. 12 - La non-exécution totale des actions bénéficiant des aides du fonds de promotion de la qualité des dattes entraîne le remboursement de toutes les primes octroyées. La non-exécution partielle des actions citées entraîne le remboursement partiel des primes et ce en rapport avec ce qui a été réalisé.

Le remboursement des primes est prononcé par décision justifiée du commissaire régional au développement agricole territorialement compétent après avis de la commission régionale prévue à l'article 8 du présent décret qui doit préalablement entendre le bénéficiaire concerné.

Art. 13 - Les opérations de déblocage imputées sur le fonds de la promotion de la qualité des dattes sont effectuées conformément aux règles régissant les fonds spéciaux du trésor.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est l'ordonnateur du fonds.

Art. 14 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-724 du 16 mars 2009.

Les deux maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur agricole conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Ahmed Ghrabi	Centre de recherche et des technologies des eaux à Borj-Cedria	Génie sanitaire	23 avril 2007
Ali Abaab	Institut des régions arides à Médenine	Economie rurale	24 mai 2007

Par décret n° 2009-725 du 16 mars 2009.

Les deux maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur agricole conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Naceur Jedidi	Centre de recherche et des technologies des eaux à Borj-Cedria	Sciences de la production végétale et environnement	22 janvier 2008
Mohamed Sghaier Zaafouri	Institut des régions arides à Médenine	Sciences du génie rural, eaux et forêts	4 février 2008

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-726 du 16 mars 2009.

Monsieur Ammar Fitrich, ingénieur principal au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} février 2009.

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2009-727 du 16 mars 2009.

Il est octroyé à Monsieur Abdellatif Alwen, ingénieur en chef au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques un congé pour la création d'une entreprise d'une durée d'un an.

Par décret n° 2009-728 du 16 mars 2009.

Le congé pour la création d'une entreprise octroyé à Monsieur Nejib Makdich, formateur en agriculture et pêche au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est renouvelé pour une deuxième année à compter du 1^{er} janvier 2009.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 mars 2009, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole de Gradha de la délégation de Chorbane, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 16 octobre 2006, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Gradha et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Mahdia le 9 septembre 2008.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Gradha de la délégation de Chorbane, au gouvernorat de Mahdia annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 mars 2009, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole d'El-Kahla de la délégation de Ghezala, au gouvernorat de Bizerte.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 15 août 2007, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à El-Kahla et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Bizerte le 21 juin 2008.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole d'El-Kahla de la délégation de Ghezala, au gouvernorat de Bizerte annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 mars 2009, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Gobba - Nianou des délégations de Beni Khalled et Grombalia, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2006-1000 du 3 avril 2006, portant création d'un périmètre public irrigué à El Gobba - Nianou,

Vu l'arrêté du 29 juin 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Gobba - Nianou,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Nabeul le 25 août 2008.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Gobba - Nianou des délégations de Beni Khalled et Grombalia, au gouvernorat de Nabeul annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 mars 2009, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Touiref K9 de la délégation de Nebr, au gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2007-287 du 12 février 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Touiref K9,

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Touiref K9,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat du Kef le 10 juillet 2008.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Touiref K9 de la délégation de Nebr, au gouvernorat du Kef annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises ou réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 mars 2009, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Mhacis de la délégation du Tajerouine, au gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2007-240 du 5 février 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Mhacis,

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Mhacis,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat du Kef le 10 juillet 2008.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Mhacis de la délégation du Tajerouine, au gouvernorat du Kef annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 mars 2009, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oued Zarga de la délégation du Sers, au gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2003-311 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued Zarga,

Vu l'arrêté du 16 juin 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oued Zarga,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat du Kef le 10 juillet 2008.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oued Zarga de la délégation de Sers, au gouvernorat du Kef annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 mars 2009, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sidi Abdelbasset 3 de la délégation du Tajerouine, au gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2006-35 du 3 janvier 2006, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Abdelbasset 3,

Vu l'arrêté du 10 mars 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Abdelbasset 3,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat du Kef le 10 juillet 2008.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sidi Abdelbasset 3 de la délégation du Tajerouine, au gouvernorat du Kef annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdessalem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydraulique du 11 mars 2009, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 mars 2002,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, fixant le statut particulier du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2003-2381 du 11 novembre 2003, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en médecine vétérinaire,

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major est ouvert par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques au profit des médecins vétérinaires sanitaires spécialistes principaux titulaires dans leur grade et ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 2 - L'arrêté portant ouverture du concours interne susvisé fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les spécialités,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques en précisant la spécialité, accompagnées des pièces suivantes :

- 1- une attestation justifiant que le dossier administratif du candidat comprend toutes les pièces prévues par l'article 17 du statut général de la fonction publique,
- 2- un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat,
- 3- photocopies conformes aux originaux des diplômes obtenus et travaux réalisés,
- 4- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans le grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal,
- 5- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est définitivement arrêtée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques après étude des dossiers de candidatures par le jury du concours susvisé.

Art. 7 - Le concours interne susvisé comporte une épreuve écrite pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission. En outre, le jury du concours attribuera une note spéciale relative aux titres universitaires et aux travaux réalisés par le candidat. La note spéciale varie de zéro (0) à vingt (20).

A- L'épreuve écrite :

Elle porte sur un sujet se rapportant au programme fixé en annexe au présent arrêté.

B- L'épreuve orale :

Elle porte sur un sujet se rapportant au programme fixé en annexe au présent arrêté suivie d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale pour chaque spécialité est fixé en annexe au présent arrêté. La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves et la note spéciale sont fixés conformément au tableau suivant :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) L'épreuve écrite :	4 H	5
2) L'épreuve orale :		3
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	
3) Titres et travaux réalisés :		
- titres	-	1
- travaux réalisés	-	1

Art. 8 - Les épreuves auront lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9 - L'épreuve écrite est soumise à une double correction. Il est attribué à cette épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art. 10 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11 - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu au minimum un total de cinquante (50) points pour l'épreuve écrite.

Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a pas obtenu au minimum cent (100) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales et la note spéciale attribuée par le jury.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12 - Les candidats admis aux épreuves écrites seront informés par lettres individuelles de la date et du lieu de déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 14 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement, selon la spécialité, au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major, est arrêtée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Abdesslem Mansour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe au programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major

Spécialité 1 : Biologie médicale vétérinaire

- Contrôle de qualité en biochimie.
- Les troubles de l'hémostase chez le chien.
- Exploration et interprétation des troubles érythrocytaires chez les carnivores.

- Le processus cancéreux en médecine vétérinaire.
 - Les encéphalopathies spongiformes des ruminants:
- Aspects cliniques et diagnostiques.
- Critères et méthodes retenus dans les analyses bactériologiques des denrées alimentaires.
 - L'accréditation des laboratoires d'analyses alimentaires.
 - Apport du laboratoire de microbiologie dans le diagnostic des avortements des ruminants.
 - Apport du laboratoire de microbiologie dans le diagnostic des diarrhées néonatales du veau.
 - Les techniques immunologiques appliquées au diagnostic des principales infestations bactériennes et virales des ruminants.
 - Apport des différentes techniques chromatographiques dans la mise en évidence et le dosage des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale.
 - Apport des nouvelles techniques de mise en évidence directe d'agents pathogènes dans les parasitoses animales: application au dépistage et au diagnostic.

Spécialité 2 : Qualité et sécurité sanitaire des aliments

- Evaluation et gestion du risque alimentaire,
- Système HACCP : principes et étapes de mise en place,
- Risques sanitaires liés à la consommation des viandes transformées,
- Risques sanitaires liés à la consommation des mollusques bivalves,
- Risques sanitaires liés à la consommation des produits de la pêche,
- Intoxications alimentaires salmonelliques,
- Intoxications alimentaires à *Staphylococcus aureus*,
- Listérioses alimentaires,
- Résidus d'antibiotiques dans le lait,
- Contrôles microbiologiques des aliments,
- Traçabilité dans les filières agro-alimentaires,
- Accréditation des laboratoires d'analyses alimentaires.

Spécialité 3 : Pharmacie et toxicologie vétérinaires

- Les pénicillines,
- Les céphalosporines,
- Les tétracyclines,
- Les fluoroquinolones,
- Les sulfamides antibactériens,
- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens,
- Biotransformation des xénobiotiques,
- Législation pharmaceutique tunisienne relative aux résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires d'origine animale,
- Toxicologie des insecticides organophosphorés et carbamates insecticides,
- Toxicologie des pyréthrinoides de synthèse,
- Toxicologie du fluor,
- Toxicologie des nitrates et des nitrites.

Spécialité 4 : Aviculture et pathologie aviaire

- Particularités respiratoires chez les volailles,
- Alimentation des volailles : Principes et applications pratiques,
- Techniques de production et pathologie aviaire,
- Techniques et trouvailles d'autopsie en pathologie aviaire,
- Plan national de surveillance des résidus dans les produits avicoles,
- Les chutes de ponte chez la poule pondeuse,
- Les diarrhées d'origine parasitaire chez les volailles : étiologie et moyens de lutte,
- Programme national de prévention et de lutte contre l'Influenza aviaire,
- Les salmonelloses aviaires : Diagnostic - Prophylaxie,
- Maladies aviaires immunodépressives,
- Les déjections des volailles : Gestion - prévention de la pollution,
- Les maladies réputées contagieuses chez les volailles en Tunisie étiologie et moyens de lutte.

Spécialité 5 : Epidémiologie et gestion de la santé animale

- Programme national de prévention et de lutte contre l'Influenza aviaire,
 - Epidémiosurveillance et épidémiovigilance,
 - Les maladies transfrontalières animales : épidémiologie - moyens de lutte,
 - Les pestivirus : Physiopathologie et moyens de lutte,
 - Réservoirs animaux et épidémiologie des maladies animales,
 - Vaccination et maladies parasitaires : principes et applications pratiques,
 - Les prélèvements de produits biologiques pour le diagnostic des maladies animales,
 - La certification sanitaire vétérinaire des animaux et produits animaux,
 - La prophylaxie en élevage avicole,
 - Les maladies animales émergentes et ré-émergentes
- Principaux programmes nationaux de santé animale:
- Objectifs - stratégies et évaluation,
 - Législation sanitaire vétérinaire en Tunisie.

Spécialité 6 : Gestion et santé de la faune sauvage

- L'avifaune migratrice de Tunisie,
- Les maladies partagées faune domestique/faune sauvage,
- Toxicité des produits agro-pharmaceutiques sur les animaux sauvages,
- Espèces animales sauvages d'intérêt épidémiologique en Tunisie,
- Menaces sur la biodiversité et stratégies de conservation de la faune sauvage,
- Outils et méthodes de gestion et de conservation de la faune sauvage,

- Principaux systèmes de valorisation de la faune sauvage,
- La surveillance sanitaire de la faune sauvage,
- Maladie de West Nile et Avifaune,
- Les espèces de la faune sauvage rares et menacées d'extinction en Tunisie,
- Parcs nationaux et réserves naturelles en Tunisie,
- Ecosystèmes à protéger au parc national de Bouhedma.

Spécialité 7 : Alimentation animale

- Les aliments non conventionnels en alimentation animale,
- La biotechnologie dans l'alimentation des animaux de rente,
- Les fourrages en Tunisie : étude qualitative et possibilités d'amélioration,
- Les matières premières riches en azote dans l'alimentation des animaux,
- L'alimentation et maladies métaboliques des animaux ruminants,
- Alimentation et reproduction des animaux,
- Alimentation et production de viande,
- Alimentation et production de l'œuf,
- Alimentation animale et éthique,
- L'analyse et la valeur nutritive des aliments,
- Rôle et importance de la réglementation en alimentation animale,
- L'eau et l'abreuvement en alimentation animale.

Spécialité 8 : Médecine vétérinaire préventive et santé publique vétérinaire

- Plan national de surveillance des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale,
- Prévention des risques sanitaires liés à la consommation des denrées alimentaires d'origine animale,
- Le dépistage des maladies infectieuses animales: Méthodologie et applications à la lutte,
- Le pouvoir pathogène des bactéries,
- Organisation et fonctionnement de la surveillance des maladies animales en Tunisie,
- Lutte antivectorielle dans le domaine de la santé animale,
- Les moyens prophylactiques en élevage aquacole,
- Les technopathies en cuniculture,
- L'hygiène en élevage,
- Conséquences des pratiques alimentaires sur la santé animale,
- Santé animale et qualité des denrées alimentaires d'origine animale,
- Les plans d'intervention d'urgence pour les maladies animales en Tunisie.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 mars 2009, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n°80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 mars 2002,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, fixant le statut particulier du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2003-2381 du 11 novembre 2003, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en médecine vétérinaire,

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal est ouvert par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques au profit des médecins vétérinaires sanitaires spécialistes titulaires dans leur grade et ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 2 - L'arrêté portant ouverture du concours interne susvisé fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les spécialités,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement du concours.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques en précisant la spécialité, accompagnées des pièces suivantes :

1- une attestation justifiant que le dossier administratif du candidat comprend toutes les pièces prévues par l'article 17 de la loi de la fonction publique,

2- un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat,

3- photocopies conformes aux originaux des diplômes obtenus et travaux réalisés,

4- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans le grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste,

5- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis,

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est définitivement arrêtée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques après étude des dossiers de candidatures par le jury du concours susvisé.

Art. 7 - Le concours interne susvisé comporte une épreuve écrite pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission. En outre, le jury du concours attribuera une note spéciale relative aux titres universitaires et aux travaux réalisés par le candidat. La note spéciale varie de zéro(0) à vingt (20).

A- L'épreuve écrite :

Elle porte sur un sujet se rapportant au programme fixé en annexe au présent arrêté.

B- L'épreuve orale :

Elle porte sur un sujet se rapportant au programme fixé en annexe au présent arrêté suivie d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale pour chaque spécialité est fixé en annexe au présent arrêté. La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves et la note spéciale sont fixés conformément au tableau suivant :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) L'épreuve écrite :	4h	5
2) L'épreuve orale :		3
- préparation :	30 minutes	
- exposé :	15 minutes	
- discussion :	15 minutes	
3) Titres et travaux réalisés :		
- titres	-	1
-travaux réalisés	-	1

Art. 8 - Les épreuves auront lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9 - L'épreuve écrite est soumise à une double correction. Il est attribué à cette épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt(20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux(2) dernières notes.

Art. 10 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11 - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu au minimum un total de cinquante (50) points pour l'épreuve écrite.

Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a pas obtenu au minimum cent (100) points pour l'ensemble des épreuves écrite et orale et la note spéciale attribuée par le jury.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12 - Les candidats admis à l'épreuve écrite seront informés par lettres individuelles de la date et du lieu de déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 14 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement, selon la spécialité, au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal, est arrêtée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 2009.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Abdesslem Mansour

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Au programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal

Spécialité 1 : Biologie médicale vétérinaire :

- Moyens biochimiques de l'exploration hépatique chez les animaux domestiques.
- Exploration et interprétation des troubles thrombocytaires chez les carnivores.
- Caractères généraux et lésions de la tuberculose chez les animaux domestiques.
- Modalités d'interprétation des résultats d'analyses bactériologiques des denrées alimentaires.
- Analyses bactériologiques de l'eau utilisée en industries alimentaires.
- Apport du laboratoire dans le diagnostic des principales viroses animales des ruminants.
- Apport du laboratoire dans le diagnostic des salmonelloses animales.
- Les techniques immunologiques appliquées au diagnostic des principales infestations bactériennes et virales aviaires.
- Apport du laboratoire dans le diagnostic des intoxications par les insecticides organophosphorés et les carbamates.
- Apport du laboratoire dans le diagnostic des intoxications par les raticides anticoagulants chez le gibier et la faune sauvage.
- Diagnostic des helminthoses animales : intérêt et perspectives en Tunisie
- Mise en évidence directe d'agents pathogènes dans les ectoparasitoses et les parasitoses à transmission vectorielle : application dans le cas de la Tunisie

Spécialité 2 : Qualité et sécurité sanitaire des aliments :

- Bonnes pratiques d'hygiène en industries agro-alimentaires
- Le contrôle alimentaire en Tunisie
- Système HACCP et management de la sécurité sanitaire des aliments
- Toxi-infections Alimentaires Collectives: agents et aliments en cause
- Normes sanitaires et techniques des abattoirs d'animaux de boucherie
- Risques de contamination microbiologique sur la chaîne d'abattage des volailles
- Critères et modalités de paiement du lait à la qualité
- Botulisme et conserves alimentaires
- L'agrément sanitaire vétérinaire des établissements de transformation des produits de la pêche
- Réseau de surveillance zoo-sanitaire des mollusques bivalves vivants
- Techniques d'inspection sanitaire des viandes d'animaux de boucherie

- Réfrigération et qualité des viandes réfrigérées

Spécialité 3 : Pharmacie et toxicologie vétérinaires :

- Etude pharmaceutique et toxicologique de la pénicilline G
- Etude pharmaceutique et toxicologique des pénicillines du groupe A
- Etude pharmaceutique et toxicologique de l'enrofloxacin
- Toxicité des résidus des médicaments vétérinaires interdits d'utilisation dans les élevages des animaux de rente en Tunisie
- Législation de la propharmacie vétérinaire en Tunisie
- Toxicité des sulfamides antibactériens pour l'animal traité et de leurs résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale pour le consommateur
- Traitement du saturnisme chez les animaux domestiques
- Traitement de l'intoxication par les hétérosides cyanogénétiques chez les ruminants
- Traitement des intoxications par les insecticides organophosphorés et les carbamates insecticides chez les animaux domestiques
- Traitement de l'intoxication par les nitrates et les nitrites chez les ruminants
- Traitement de l'intoxication par les raticides anticoagulants chez les animaux domestiques
- Traitement de l'intoxication par le cuivre chez les petits animaux

Spécialité 4 : Aviculture et pathologie aviaire :

- La filière avicole en Tunisie : Organisation - fonctionnement
- Techniques de production et pathologie aviaire
- Alimentation et qualité de l'œuf
- Techniques et trouvailles d'autopsie en pathologie aviaire
- Plan national de surveillance des résidus dans les produits avicoles
- Maladies infectieuses transmissibles par l'œuf chez les gallinacés
- Les chutes de ponte chez la poule pondeuse
- Les diarrhées d'origine parasitaire chez les volailles: Etiologie - Moyens de lutte
- Programme national de prévention et de lutte contre l'Influenza aviaire
- Les salmonelloses aviaires : Diagnostic - Prophylaxie
- Les déjections des volailles : Gestion -prévention de la pollution
- Les maladies réputées contagieuses chez les volailles en Tunisie : Etiologie, moyens de lutte

Spécialité 5 : Epidémiologie et gestion de la santé animale :

- Organisation et attributions des services chargés de la santé animale au ministère de l'agriculture

- Procédures réglementaires spécifiques aux maladies contagieuses animales et mesures à prendre lors d'apparition d'une maladie contagieuse animale

- Epidémiologie des maladies infectieuses animales
- Diagnostic de laboratoire des principales maladies animales

- La transmission biologique des maladies infectieuses animales par arthropodes vecteurs

- Prophylaxie sanitaire des maladies infectieuses animales

- Prophylaxie médicale des maladies infectieuses animales

- Programme national de lutte contre la rage
- Programme national de lutte contre la tuberculose
- Programme national de lutte contre la brucellose
- Programme national de qualification des élevages bovins

- Réseau national de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles

Spécialité 6 : Gestion et santé de la faune sauvage :

- Réglementation nationale en matière de protection et gestion de la faune sauvage

- Avifaune sauvage et influenza aviaire

- La faune sauvage de Tunisie

- Prise en charge médicale des animaux sauvages

- Principales maladies de la faune sauvage en Tunisie

- Importation et exportation d'espèces de la faune sauvage en Tunisie

- La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES - Convention de Washington)

- Les zones humides en Tunisie : Répartition - Rôles - Gestion

- Méthodes de capture physiques et chimiques d'animaux sauvages

- Principaux produits anesthésiants utilisés pour les antilopes et leurs risques

- Organisation de la chasse en Tunisie et son impact sur la survie des animaux sauvages

- Etapes de réintroduction des animaux sauvages

Spécialité 7 : Alimentation animale

- Les aliments non conventionnels en alimentation animale

- La biotechnologie dans l'alimentation des animaux de rente

- Les fourrages en Tunisie : étude qualitative et possibilités d'amélioration

- Les facteurs antinutritionnels

- Les matières premières riches en azote dans l'alimentation des animaux

- L'alimentation et maladies métaboliques des animaux ruminants

- Alimentation et reproduction des animaux

- Alimentation et production de viande

- Alimentation et production de l'œuf

- Alimentation des nouveaux animaux de compagnie

- Alimentation animale et éthique

- L'eau et l'abreuvement en alimentation animale.

Spécialité 8 : Médecine vétérinaire préventive et santé publique vétérinaire :

- Contrôle sanitaire vétérinaire des élevages bovins laitiers

- Programme officiel de contrôle hygiénique et sanitaire des établissements avicoles

- Antibiotiques et antibiothérapie en médecine vétérinaire

- Vaccins et vaccination en médecine vétérinaire

- Désinfectants et désinfection en médecine vétérinaire

- Les maladies zoonotiques d'origine parasitaire

- Lutte contre les zoonoses transmises par les denrées alimentaires d'origine animale

- Prévention des maladies réglementées des équidés

- Les toxi-infections alimentaires collectives

- Principaux programmes nationaux de santé animale: Objectifs ,stratégies et évaluation

- L'identification animale : Principes, modalités et applications pratiques

- Organisation et attributions des services chargés de la santé animale au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.



Edition : 2008

ISBN 9973-39-095-4

Nombre de pages : 464 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 10D,000

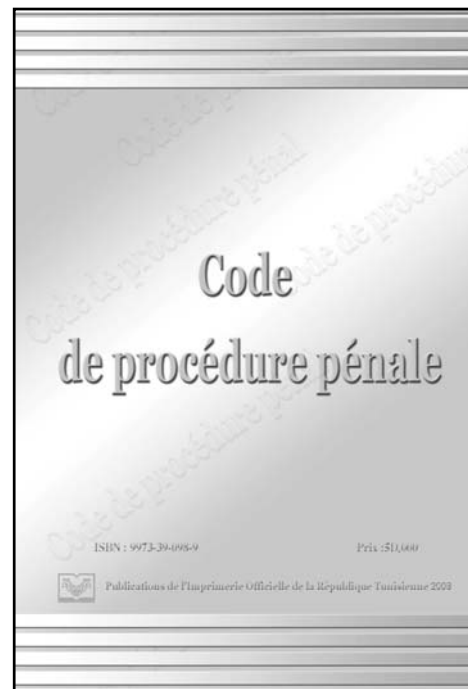
Edition : 2008

ISBN 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



Année 2009

ABONNEMENT

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.